

1513648-02.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... a) condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo da 28ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/07/2019; b) condenação anterior por crime de receptação, em processo da 15ª Vara Criminal; c) condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo da 12ª Vara Criminal. Este histórico denota que o acusado continua a fazer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1513648-02.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513648-02.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159228/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 25509620 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2159228 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KÁSSIO DE JESUS MARQUES

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

KÁSSIO DE JESUS MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 10 de junho de 2022, por volta das 9h20, na Avenida Leitão da Cunha, altura do nº 118, Campo Limpo, nesta capital, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares, sendo um da marca Apple/iPhone, avaliado em R\$ 3.000,00, pertencente à vítima T.P.P.L., e outra da marca Samsung, avaliado em R\$ 1.000,00, pertencente à vítima A.O.B. (conforme Boletim de Ocorrência de fls. 26/31). Ainda segundo a denúncia, conforme apurado, o indiciado chegou em uma motocicleta,

ingressou no salão de cabeleireiro onde se encontravam as vítimas e, portando um revólver em punho, anunciou assalto, dizendo “perdeu, perdeu, passa o celular, senão eu mato vocês duas, e não se mexem”. Naquele momento, ambas as vítimas entregaram os celulares ao denunciado.

De acordo com a exordial acusatória, a primeira vítima, sendo policial militar de folga, reagiu às ameaças efetuando dois disparos em direção ao indiciado, o qual correu para fora do salão e tentou realizar disparos em direção à vítima, mas o revólver falhou, momento em que a primeira vítima efetuou mais disparos, atingindo o denunciado – que ficou caído ao solo. A segunda vítima, por seu turno, escondeu-se na cozinha do estabelecimento.

Ainda de acordo com a acusação, após a troca de tiros, a Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e solicitou resgate ao indiciado ferido. Os celulares foram restituídos às vítimas.

Por decisão datada de 11 de junho de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 51/53).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de junho de 2022 (fls. 74/75).

Aos 29 de junho de 2022, foi realizada audiência de custódia (após alta hospitalar do acusado), ocasião em que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada (fls. 89/92).

Naquela mesma ocasião, o réu foi citado e declarou não possuir ou pretender constituir advogado, sendo que a Defensoria Pública apresentou então resposta à acusação e foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 89/92).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as vítimas Artêmia de Oliveira Borges e policial militar Tenile Procópio Pereira Lima, a testemunha policial militar Marcelo Jordan Moliterno Guirado e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação do delito de roubo para a sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, pois o réu teria sido imediatamente detido após reação adotada pela própria policial vítima T.P.P.L, que efetuou disparos de arma de fogo que atingiram o acusado em várias partes de seu corpo, a ensejar a imediata recuperação da “res furtiva”, que foi integralmente restituída às ofendidas, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento do “conatus”; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do acusado, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao réu, que se encontra preso cautelarmente há mais de dois meses; c) o reconhecimento de um único delito contra o patrimônio, afastando-se o concurso formal de crimes, tendo em vista que as subtrações teriam ocorrido em um mesmo contexto fático, sendo oriundas de uma única atuação dolosa, de modo que não há que se falar em concurso de delitos; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Ocorreu, de fato, o crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 4), pelo Auto de Exibição e Apreensão a fl. 23, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 26/31), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório,

notadamente prova oral colhida e reconhecimento efetuado pela vítima T.P.P.L realizado em juízo.

Ao ser ouvida em juízo a vítima policial militar T.P.P.L prestou declarações coesas e seguras, narrando, em síntese, que entrou no salão para ser atendida, estava na cadeira da cabeleireira e a moça tinha acabado de iniciar o procedimento no cabelo da declarante. O rapaz entrou armado, apontou a arma para o rosto da declarante e determinou que entregassem os celulares. Quando teve oportunidade de reagir a declarante efetuou disparos. Ele correu para a calçada e tentou efetuar disparos, mas a arma falhou. O rapaz foi preso no local. Tinham populares na calçada, pediu que fizessem 190 e logo chegaram viaturas em apoio. Ele estava com a arma bem próxima, apontada para o rosto da declarante. No momento ele entrou no salão a pé, mas ele tinha parado a motocicleta na mesma calçada do salão, mais para cima. Reconhece o réu identificado com o número "1" (Réu Kassio). O celular da declarante estava na mão da declarante e a declarante entregou, e o celular da cabeleireira estava no balcão, ela foi até o balcão, pegou e entregou na mão dele. No momento da prisão os celulares subtraídos estavam no bolso do réu.

Também foi ouvida em juízo, a vítima A.O.B que relatou, em síntese, que estava atendendo a cliente, entrou o bandido e anunciou o assalto. Ele estava armado e pediu o celular. Ele disse que se não entregassem o celular, mataria. O rapaz pegou o celular que estava no carrinho. Ele pegou os dois celulares, da declarante e da cliente. A cliente é policial militar e foi atrás. Ele atirou, mas a bala falhou e ela atirou nele. A cliente recuperou o aparelho celular da declarante e o dela. Não lembra agora da fisionomia do assaltante, não lembra direito. Está em dúvida entre o "1" (Réu Kassio) e o "2", sabe que o "3" não é.

Ainda foi colhido em juízo o depoimento da testemunha policial militar Marcelo Jordan Moliterno Guirado, extraído-se de seu depoimento, em suma, que a princípio foi irradiado via Copom policial militar pedindo apoio, a equipe se deslocou e chegando ao local dos fatos já tinham várias equipes que tinham chegado primeiro. O réu estava no local. Os aparelhos roubados se encontravam lá também. O réu chegou de motocicleta. Foi apreendida a arma de fogo utilizada pelo réu no distrito policial.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Informou que está com 33 anos de idade. Estava em cumprimento de pena, estava "devendo" um ano e dois meses. Estava morando com a mãe. Estava fazendo "bico" de instalação de ar condicionado. Infelizmente parou a moto no salão de cabeleireiro, deu a voz e pediu o telefone delas. A vítima policial tirou o telefone da bolsa e entregou para o interrogando. A policial efetuou quatro tiros contra o interrogando, dois atingiram o braço, um atingiu a perna e o outro atingiu a barriga do interrogando. O interrogando caiu. O regaste chegou e socorreu o interrogando. Os celulares das vítimas estavam no bolso do interrogando e a policial vítima pegou. A arma pegou emprestado. Está arrependido.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito às declarações apresentadas pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo

Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) restou amplamente demonstrada nos autos. Com efeito, do Laudo Pericial de exame em arma de fogo, nº 192.228/2022, depreende-se que a arma de fogo empregada pelo réu no estado em que se encontrava podia ter sido utilizada na realização de disparos.

Ademais, as vítimas prestaram declarações coesas e seguras no sentido de que o réu portava uma arma de fogo, com a qual exerceu grave ameaça face às vítimas, para consumação do crime de roubo.

Por fim, não há como acolher o pedido formulado pela ilustre Defesa visando à aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa.

Conforme já decidiu o Excelso Pretório:

STF: “Habeas corpus. Momento de consumação do crime de roubo. – O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. – Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do desforço imediato – seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão. Habeas corpus indeferido” (JSTF 174/321). (grifos nossos).

Vem a lume, ainda, Súmula nº 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Registre-se, ao final, que a denúncia imputou ao Réu único delito contra o patrimônio (tipificando a conduta no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal). Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu, além de reincidente,

circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta maus antecedentes, consoante folha de antecedentes acostada as fls. 76/88 e certidão as fls. 112/115. Com efeito, o réu apresenta: a) condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo da 28ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/07/2019; b) condenação anterior por crime de receptação, em processo da 15ª Vara Criminal; c) condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo da 12ª Vara Criminal. Este histórico denota que o acusado continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (consoante certidão as fls. 112/115) e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação, mantendo a pena fixada na primeira fase. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante de emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, culminando com a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, e considerando ser o réu reincidente e com maus antecedentes, já ostentando três condenações anteriores por crime patrimonial, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado. (artigo 33, § 2º b e § 3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, fato impeditivo da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado KÁSSIO DE JESUS MARQUES,, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. Este histórico denota que o acusado continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA